

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تطبيق أحكام نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٩هـ، القاضي بالموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وإشارةً إلى البند (ثالثاً) من المرسوم القاضي بمنح المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري؛ لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وما تضمنته المادة (الخامسة عشرة) من نظام السجل التجاري بشأن تعليق القيد في السجل التجاري، وكذلك المادة (التاسعة والعشرون) بأن يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤١٦/٢/٢١هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واستناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يؤكد البنك المركزي على ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الصادران بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٩هـ، ومن ذلك ما يأتي:

- ١- تصحيح أوضاع السجلات التجارية للبنوك والمصارف خلال المهلة المحددة ووفقاً للآليات المقررة من وزارة التجارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك تجنباً لأي آثار سلبية مستقبلاً.
- ٢- حث العملاء على تصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية خلال المهلة المحددة، ووفقاً للآليات المقررة من وزارة التجارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، تجنباً لأي آثار سلبية مستقبلاً.
- ٣- التحقق من استمرار سريان قيد العملاء في السجل التجاري، ومراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعليق القيد وفق أحكام المادة (الخامسة عشرة) من نظام السجل التجاري، بحيث يتم التعامل مع حالة تعليق السجل التجاري بذات المعاملة في حالة انتهاء السجل التجاري.

٤- مراعاة ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، بحيث يكون لمن يرغب في مزاولة أكثر من نشاط (خلاف أعمال الصرافة)؛ تأسيس شركة بدلاً عن المؤسسة الفردية وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، أو العمل على تصفية النشاطات الأخرى التي تزاوَل من قبل المؤسسة الفردية خلاف أعمال الصرافة.

للإحاطة والعمل بموجبه،

الزييد

وتقبلوا تحياتي،

لسامي

يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.